P U T U S A N
Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto als Sugik Bin Kurniadi
2. Tempat lahir : TUMBANG EMPAS
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 24 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Empas, RT.001, RW.001, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2024
Terdakwa Sugianto als Sugik Bin Kurniadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., Advokat-Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA), berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Kkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIANTO als SUGIK bin KURNIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGIANTO als SUGIK bin KURNIADI** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

5. 9 (sembilan) Paket Plastik Klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat bersih 2,41 (dua koma empat satu) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik klip besar;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (unit) handphone merk INFINIX X665B warna hijau dengan nomor Sim Card 085280556243 IMEI I 357274167790468 dan IMEI II 357274167790476

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan juga Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI,** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib s/d pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa **SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI** yang beralamat di Desa Tumbang Empas, RT.001, RW.001, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. BUDI (Masuk dalam DPO) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX S665B warna hijau dengan Nomor Sim Card 085280556243, IMEI Slot Sim 1 357274167790468, IMEI Slot Sim 2 357274167790476 dan menanyakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, lalu sdr. BUDI berkata agar Terdakwa mengirimkan pembayaran sejumlah Rp. 3.500.000,- yang belum dilunasi kemudian terdakwa melakukan pembayaran yang belum dilunasi tersebut kepada sdr. BUDI. Setelah itu, sdr. BUDI mengirimkan foto bungkusan rokok cakra yang berisi narkotika jenis shabu yang sudah diantar ke jembatan kayu Desa Tumbang Empas di dekat rumah Terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambilnya sendiri. Segera setelah menerima kiriman foto tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju lokasi yang dimaksud dengan berjalan kaki dan menemukan bungkusan rokok cakra lalu Terdakwa menghubungi sdr. BUDI untuk memberi tahu bahwa bungkusan tersebut sudah Terdakwa terima.
- Berikutnya, Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa bungkusan rokok cakra lalu menuju ke kamar mandi untuk memaketkan 1 kantong narkotika jenis shabu menjadi paket yang lebih kecil sebanyak 16 (enam belas) paket dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- dan 1 (satu) paket besar yang terdakwa belum bagi. Setelah selesai memaketkan menjadi paket yang lebih kecil, narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang selanjutnya Terdakwa simpan di lantai belakang lemari tv di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada beberapa orang sebagai berikut :
    1) Pada pukul 07.00 wib, sdr. KIKI (Masuk dalam DPO) dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
    2) Pada pukul 07.30 wib, sdr. ATIS (Masuk dalam DPO) dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3) Pada pukul 07.45 wib, sdr. RIKO (Masuk dalam DPO) dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

4) Kemudian pada pukul 08.00 wib, sdr. AMAL (Masuk dalam DPO) dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

5) Lebih lanjut pada pukul 12.00 wib, sdr. PINO (Masuk dalam DPO) dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

6) Pada pukul 14.00 wib, sdr. ENTONG (Masuk dalam DPO) dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

7) Pada pukul 15.00 wib, sdr. CIANTO (Masuk dalam DPO) dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa terdakwa menyimpan semua uang hasil penjualan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 tersebut di dalam saku celana sebelah kiri milik terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa sedang santai sekira pukul 17.30 WIB, datang beberapa anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas bersama anggota yang lainnya, yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Empas, RT.001, RW.001, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindaklanjut informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat sebagai transaksi jual beli narkotika dan melakukan penggerebekan serta penangkapan bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Empas, RT.001, RW.001, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI. Selanjutnya beberapa anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas bersama anggota yang lainnya memberitahukan bahwa mereka merupakan anggota kepolisian dan memperlihatkan Surat Tugas kepada terdakwa dan akan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa. Berikutnya, anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas memanggil saksi PUNDING dan saksi YANSON untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan baik badan maupun pakaian serta tempat dilakukannnya penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip yag didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip dan 2 (dua) buah plastik klip yang terdakwa akui adalah miliknya serta 1 (satu) unit handphone merk INFINIX S665B, warna hijau denagn nomor simcard 085280556243, IMEI (slot SIM 1) : 357274167790468, IMEI (slot SIM 2) : 357274167790476 yang terdakwa akui digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi jual beli Narkotika diduga jenis shabu dengan sdr. BUDI. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0164 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2456 gram (plastik klip kecil + kristal bening) an. Sdr. SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 025/11144.00/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan **disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan** berat kotor 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram**, yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI,** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa **SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI** yang beralamat di Desa Tumbang Empas, RT.001, RW.001, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 ketika terdakwa sedang santai sekira pukul 17.30 wib, datang beberapa anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas bersama anggota yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lainnya, yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Empas, RT.001, RW.001, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindaklanjut informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat sebagai transaksi jual beli narkotika dan melakukan penggerebekan serta penangkapan bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Empas, RT.001, RW.001, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI. Selanjutnya beberapa anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas bersama anggota yang lainnya memberitahukan bahwa mereka merupakan anggota kepolisian dan memperlihatkan Surat Tugas kepada terdakwa dan akan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa. Berikutnya, anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas memanggil saksi PUNDING dan saksi YANSON untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan baik badan maupun pakaian serta tempat dilakukannnya penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip yag didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip dan 2 (dua) buah plastik klip yang terdakwa akui adalah miliknya serta 1 (satu) unit handphone merk INFINIX S665B, warna hijau denagn nomor simcard 085280556243, IMEI (slot SIM 1) : 357274167790468, IMEI (slot SIM 2) : 357274167790476 yang terdakwa akui digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi jual beli Narkotika diduga jenis shabu dengan sdr. BUDI. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0164 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesimpulan yaitu 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2456 gram (plastik klip kecil + kristal bening) an. Sdr. SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 025/11144.00/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan **disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan** berat kotor 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.
- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram**, yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPDA ERWIN SIRAIT bin ZAKARIA SIRAIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di lokasi ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi ikut terlibat dalam penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Saksi dan Saksi Gustianor serta anggota kepolisian Polres Gunung Mas lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Yanson dan Saksi Punding pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Lintas Kabupaten Desa Tumbang Empas RT.001/RW.001 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka didapatlah berupa 9 (sembilan) Paket Plastik Klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat bersih 2,41 (dua koma empat satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (unit) handphone merk INFINIX X665B warna hijau dengan nomor Sim Card 085280556243 IMEI I 357274167790468 dan IMEI II 357274167790476 dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000. Barang bukti shabu terdapat dalam sebuah dompet yang disimpan di lantai di belakang lemari TV ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan sabu. Selanjutnya handphone merk Infinix yang disita digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Budi dalam memesan shabu.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku membeli narkotika tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Budi melalui handphone merk Infinix milik terdakwa dan menanyakan ketersediaan shabu 1 kantong dengan berat kurang lebih 5 gram. Kemudian Sdr. Budi mengirimkan foto bungkusan rokok cakra yang berisi shabu dan telah diantarkan ke Jembatan Kayu Desa Tumbang Empas di dekat rumah terdakwa dan Sdr. Budi meminta terdakwa untuk mengambilnya sendiri. Setelah mengambil shabu tersebut maka terdakwa pulang ke rumah dan memaketkan 1 kantong shabu menjadi 16 paket dengan harga perpaketnya Rp. 200.000 dan 1 paket besar yang belum dibagi. Selanjutnya di hari yang sama, sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Kiki yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekira pukul 07.30 wib, Sdr. ATIS yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 07.45 wib, Sdr. RIKO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekira pukul 08.00 wib, Sdr. AMAL yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 12.00 wib, Sdr. PINO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan sekira pukul 14.00 wib, Sdr. ENTONG yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 15.00 wib, Sdr. CIANTO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin.
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa .
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatanTerhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi **BRIPDA GUSTIANOR bin MISRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Saksi dan Saksi Erwin serta anggota kepolisian Polres Gunung Mas lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Yanson dan Saksi Punding pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Lintas Kabupaten Desa Tumbang Empas RT.001/RW.001 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka didapatlah berupa 9 (sembilan) Paket Plastik Klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat bersih 2,41 (dua koma empat satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (unit) handphone merk INFINIX X665B warna hijau dengan nomor Sim Card 085280556243 IMEI I 357274167790468 dan IMEI II 357274167790476 dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000. Barang bukti shabu terdapat dalam sebuah dompet yang disimpan di lantai di belakang lemari TV ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan sabu. Selanjutnya handphone merk Infinix yang disita digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Budi dalam memesan shabu.
- Bahwa benar terdakwa mengaku membeli narkotika tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Budi melalui handphone merk Infinix milik terdakwa dan menanyakan ketersediaan shabu 1 kantong dengan berat kurang lebih 5 gram. Kemudian Sdr. Budi mengirimkan foto bungkusan rokok cakra yang berisi shabu dan telah diantarkan ke Jembatan Kayu Desa Tumbang Empas di dekat rumah terdakwa dan Sdr. Budi meminta terdakwa untuk mengambilnya sendiri. Setelah mengambil shabu tersebut maka terdakwa pulang ke rumah dan memaketkan 1 kantong shabu menjadi 16 paket dengan harga perpaketnya Rp. 200.000 dan 1 paket besar yang belum dibagi. Selanjutnya di hari yang sama, sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Kiki yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekira pukul 07.30 wib, Sdr. ATIS yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 07.45 wib, Sdr. RIKO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekira pukul 08.00 wib, Sdr. AMAL yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 12.00 wib, Sdr. PINO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan sekira pukul 14.00 wib, Sdr. ENTONG yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 15.00 wib, Sdr. CIANTO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Saksi **YANSON als BAPAK SUR bin DOHOI KITING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung penangkapan terdakwa.
- Bahwa saksi berada di lokasi ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Saksi Gustianor dan Saksi Erwin dan anggota kepolisian Polres Gunung Mas lainnya dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi Punding pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Lintas Kabupaten Desa Tumbang Empas RT.001/RW.001 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka didapatlah berupa 9 (sembilan) Paket Plastik Klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat bersih 2,41 (dua koma empat satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (unit) handphone merk INFINIX X665B warna hijau dengan nomor Sim Card 085280556243 IMEI I 357274167790468 dan IMEI II 357274167790476 dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000. Barang bukti shabu terdapat dalam sebuah dompet yang disimpan di lantai di belakang lemari TV ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan sabu. Selanjutnya handphone merk Infinix yang disita digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Budi dalam memesan shabu.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku membeli narkotika tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Budi melalui handphone merk Infinix milik terdakwa dan menanyakan ketersediaan shabu 1 kantong dengan berat kurang lebih 5 gram. Kemudian Sdr. Budi mengirimkan foto bungkusan rokok cakra yang berisi shabu dan telah diantarkan ke Jembatan Kayu Desa Tumbang Empas di dekat rumah terdakwa dan Sdr. Budi meminta terdakwa untuk mengambilnya sendiri. Setelah mengambil shabu tersebut maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa pulang ke rumah dan memaketkan 1 kantong shabu menjadi 16 paket dengan harga perpaketnya Rp. 200.000 dan 1 paket besar yang belum dibagi. Selanjutnya di hari yang sama, sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Kiki yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekira pukul 07.30 wib, Sdr. ATIS yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 07.45 wib, Sdr. RIKO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekira pukul 08.00 wib, Sdr. AMAL yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 12.00 wib, Sdr. PINO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan sekira pukul 14.00 wib, Sdr. ENTONG yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 15.00 wib, Sdr. CIANTO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Gustianor dan Saksi Erwin serta anggota kepolisian Polres Gunung Mas lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Yanson dan Saksi Punding pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Lintas Kabupaten Desa Tumbang Empas RT.001/RW.001 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa digeledah dan didapatkanlah 9 (sembilan) Paket Plastik Klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat bersih 2,41 (dua koma empat satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (unit) handphone merk INFINIX X665B warna hijau dengan nomor Sim Card 085280556243 IMEI I 357274167790468 dan IMEI II 357274167790476 dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.
- Bahwa benar barang bukti shabu didapat dalam sebuah dompet yang disimpan di lantai di belakang lemari TV ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan sabu. Selanjutnya handphone merk Infinix yang disita digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Budi dalam memesan shabu.
- Bahwa benar terdakwa mengaku membeli narkotika tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Budi melalui handphone merk Infinix milik terdakwa dan menanyakan ketersediaan shabu 1 kantong dengan berat kurang lebih 5 gram. Kemudian Sdr. Budi mengirimkan foto bungkusan rokok cakra yang berisi shabu dan telah diantarkan ke Jembatan Kayu Desa Tumbang Empas di dekat rumah terdakwa dan Sdr. Budi meminta terdakwa untuk mengambilnya sendiri. Setelah mengambil shabu tersebut maka terdakwa pulang ke rumah dan memaketkan 1 kantong shabu menjadi 16 paket dengan harga perpaketnya Rp. 200.000 dan 1 paket besar yang belum dibagi. Selanjutnya di hari yang sama, sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Kiki yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekira pukul 07.30 wib, Sdr. ATIS yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 07.45 wib, Sdr. RIKO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekira pukul 08.00 wib, Sdr. AMAL yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 12.00 wib, Sdr. PINO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan sekira pukul 14.00 wib, Sdr. ENTONG yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 15.00 wib, Sdr. CIANTO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) Paket Plastik Klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat bersih 2,41 (dua koma empat satu) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik klip besar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (unit) handphone merk INFINIX X665B warna hijau dengan nomor Sim Card 085280556243 IMEI I 357274167790468 dan IMEI II 357274167790476;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0164 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2456 gram (plastik klip kecil + kristal bening) an. Sdr. SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Surat hasil penimbangan barang bukti dengan Lampiran Nomor 025/11144.00/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan **disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan** berat kotor 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, oleh Saksi Gustianor dan Saksi Erwin serta anggota kepolisian Polres Gunung Mas lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Yanson dan Saksi Punding pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Lintas Kabupaten Desa Tumbang Empas RT.001/RW.001 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah tepatnya di rumah terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap maka selanjutnya terdakwa digeledah dan didapatlah 9 (sembilan) Paket Plastik Klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat bersih 2,41 (dua koma empat satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (unit) handphone merk INFINIX X665B warna hijau dengan nomor Sim Card 085280556243 IMEI I 357274167790468 dan IMEI II 357274167790476 dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.
- Bahwa benar barang bukti shabu terdapat dalam sebuah dompet yang disimpan di lantai di belakang lemari TV ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan sabu. Selanjutnya handphone merk Infinix yang disita digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Budi dalam memesan shabu.
- Bahwa benar terdakwa mengaku membeli narkotika tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Budi melalui handphone merk Infinix milik terdakwa dan menanyakan ketersediaan shabu 1 kantong dengan berat kurang lebih 5 gram. Kemudian Sdr. Budi mengirimkan foto bungkusan rokok cakra yang berisi shabu dan telah diantarkan ke Jembatan Kayu Desa Tumbang Empas di dekat rumah terdakwa dan Sdr. Budi meminta terdakwa untuk mengambilnya sendiri. Setelah mengambil shabu tersebut maka terdakwa pulang ke rumah dan memaketkan 1 kantong shabu menjadi 16 paket dengan harga perpaketnya Rp. 200.000 dan 1 paket besar yang belum dibagi. Selanjutnya di hari yang sama, sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Kiki yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekira pukul 07.30 wib, Sdr. ATIS yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 07.45 wib, Sdr. RIKO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekira pukul 08.00 wib, Sdr. AMAL yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 12.00 wib, Sdr. PINO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan sekira pukul 14.00 wib, Sdr. ENTONG yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 15.00 wib, Sdr. CIANTO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0164 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2456 gram (plastik klip kecil + kristal bening) an. Sdr. SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 025/11144.00/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram dan **disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan** berat kotor 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.

- Bahwa benar dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram**, yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati *(Natuurlijk persoons)*, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons)*, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa **SUGIANTO als SUGIK bin KURNIADI** sebagai pribadi kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa selama persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum",* dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan merujuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, oleh Saksi Gustianor dan Saksi Erwin serta anggota kepolisian Polres Gunung Mas lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Yanson dan Saksi Punding pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Lintas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Desa Tumbang Empas RT.001/RW.001 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah tepatnya di rumah terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap maka selanjutnya terdakwa digeledah dan didapatlah 9 (sembilan) Paket Plastik Klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat bersih 2,41 (dua koma empat satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (unit) handphone merk INFINIX X665B warna hijau dengan nomor Sim Card 085280556243 IMEI I 357274167790468 dan IMEI II 357274167790476 dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.
- Bahwa benar barang bukti shabu terdapat dalam sebuah dompet yang disimpan di lantai di belakang lemari TV ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan sabu. Selanjutnya handphone merk Infinix yang disita digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Budi dalam memesan shabu.
- Bahwa benar terdakwa mengaku membeli narkotika tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Budi melalui handphone merk Infinix milik terdakwa dan menanyakan ketersediaan shabu 1 kantong dengan berat kurang lebih 5 gram. Kemudian Sdr. Budi mengirimkan foto bungkusan rokok cakra yang berisi shabu dan telah diantarkan ke Jembatan Kayu Desa Tumbang Empas di dekat rumah terdakwa dan Sdr. Budi meminta terdakwa untuk mengambilnya sendiri. Setelah mengambil shabu tersebut maka terdakwa pulang ke rumah dan memaketkan 1 kantong shabu menjadi 16 paket dengan harga perpaketnya Rp. 200.000 dan 1 paket besar yang belum dibagi. Selanjutnya di hari yang sama, sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Kiki yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekira pukul 07.30 wib, Sdr. ATIS yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 07.45 wib, Sdr. RIKO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekira pukul 08.00 wib, Sdr. AMAL yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 12.00 wib, Sdr. PINO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan sekira pukul 14.00 wib, Sdr. ENTONG yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, lalu sekira pukul 15.00 wib, Sdr. CIANTO yang berasal dari Desa Tumbang Empas datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0164 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2456 gram (plastik klip kecil + kristal bening) an. Sdr. SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 025/11144.00/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan **disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan** berat kotor 4,54

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.

- Bahwa benar dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram dan **berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram**, yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0164 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2456 gram (plastik klip kecil + kristal bening) an. Sdr. SUGIANTO Als SUGIK Bin KURNIADI adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan seluruh fakta-fakta persidangan dan juga keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui seluruh perbuatannya, maka dengan uraian unsur dalam pertimbangan ini telah terpenuhi dalam perbuatan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I;** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan, shabu-shabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal membeli, ataupun menjual shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** ini telah terpenuhi**;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIANTO als SUGIK bin KURNIADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan,** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Paket Plastik Klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat bersih 2,41 (dua koma empat satu) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik klip besar;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (unit) handphone merk INFINIX X665B warna hijau dengan nomor Sim Card 085280556243 IMEI I 357274167790468 dan IMEI II 357274167790476

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H.., M.H.., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H. Dr. Galih Bawono, S.H.., M.H..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Dillah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)